Instytucja kary, dolegliwość i utylitaryzm

Polityka kryminalna i polityka karna

Polityka kryminalna obejmuje zapobieganie przestępczości i kształtowanie reakcji na nią. **Polityka karna** dotyczy korzystania z kar: warunków ich stosowania, doboru, wymiaru i wykonywania. Zapobieganie przestępczości jest pojęciem szerszym niż karanie.

Kara jako tytuł do ingerencji oznacza prawne upoważnienie państwa do działania, które bez odpowiedniej podstawy byłoby niedopuszczalne. Pozbawienie wolności wymaga określenia, kto, wobec kogo, na jakiej podstawie i w jakich granicach może je zastosować.

Społeczna analiza kary pyta o ochronę interesów grupy, potępienie naruszenia norm i podtrzymywanie porządku. Odpłata, zapobieganie i wychowanie stanowią różne uzasadnienia; żadnego z nich nie należy automatycznie utożsamiać ze wszystkimi karami. Rozwinięcie: Uzasadnienia karania.

Cechy i moralne uzasadnienie instytucji kary

Rozpoznanie instytucji kary wymaga ustalenia, kto nakłada dolegliwość, wobec kogo, za jakie naruszenie i na jakiej podstawie. Pozwala to odróżnić karę od przypadkowego cierpienia oraz innych ograniczeń niezwiązanych z odpowiedzialnością za naruszenie norm.

Kara wyznacza granice zachowań akceptowanych przez wspólnotę. Jej moralna ocena wymaga jednak rozważenia odpowiedzialności sprawcy i możliwości kierowania zachowaniem. Ujęcie, w którym człowiek jest odpowiedzialny za własne wybory, różni się od wyjaśnienia całego zachowania wyłącznie okolicznościami zewnętrznymi.

Legalność, **moralna dopuszczalność** i **skuteczność** kary są odrębnymi problemami. Oczekiwany korzystny rezultat nie wystarcza do usprawiedliwienia dowolnego środka. We współczesnym prawie polskim godność jest nienaruszalna, a ograniczenia praw podlegają wymogowi konieczności; kary i inne środki stosuje się z uwzględnieniem humanitaryzmu. Źródła: Konstytucja RP, 1997, art. 30 i 31 ust. 3; Kodeks karny, art. 3, tekst jednolity, Dz.U. 2025 poz. 383.

Zadawanie i doświadczanie kary

Wymiar	Znaczenie	Przykład dydaktyczny
Czynna strona	Działanie podmiotu karzącego: jak i w jakim celu zadawana jest dolegliwość.	Sąd orzeka karę, a właściwa instytucja ją wykonuje.
Bierna strona	Sposób przeżywania kary przez osobę poddaną sankcji.	Ten sam okres izolacji może być odmiennie doświadczany przez różne osoby.
Kara pozytywna	Nałożenie obowiązku lub ciężaru; „pozytywna” oznacza dodanie dolegliwości.	Obowiązek wykonywania określonej pracy.
Kara negatywna	Odebranie dobra lub możliwości.	Utrata wolności lub uprawnienia.

Cierpienie psychiczne i fizyczne mogą współwystępować. Z samego braku fizycznego bólu nie wynika łagodność sankcji. Nie istnieje też prosta, wspólna dla wszystkich hierarchia, w której każda dolegliwość psychiczna jest silniejsza od każdej fizycznej.

Subiektywne pragnienie znalezienia się w więzieniu, np. w poszukiwaniu schronienia, nie znosi prawnego charakteru pozbawienia wolności jako kary. Pokazuje natomiast, że cel instytucji i doświadczenie konkretnej osoby mogą się rozchodzić.

Wymiar, wykonanie oraz czas oddziaływania

Wymiar kary określa jej rodzaj i rozmiar. **Wykonywanie kary** obejmuje realizację prawomocnie orzeczonej sankcji. Następstwa reakcji karnej mogą wykraczać poza okres jej wykonywania: wiązać się z oczekiwaniem na osadzenie, relacjami z bliskimi i funkcjonowaniem po zwolnieniu. Nie każda taka konsekwencja jest osobną karą w sensie prawnym.

Pozbawienie wolności jako kara wymaga odróżnienia od zatrzymania lub tymczasowego aresztowania. Te ostatnie są środkami procesowymi; nie stanowią kary za udowodnione przestępstwo. Zob. Podstawy odpowiedzialności karnej.

Kara, wspólnota i wykluczenie

Kary inkluzyjne mają reagować na naruszenie norm przy zachowaniu przynależności osoby do grupy. **Kary ekskluzyjne** wykluczają osobę ze wspólnoty. Jest to podział analityczny: jedna sankcja może łączyć elementy oddzielenia i przygotowania do powrotu.

Dewiacja wtórna wiąże się z wpływem reakcji społecznej na dalsze funkcjonowanie osoby. Stygmatyzująca etykieta i zamykanie dostępu do zwykłych ról mogą sprzyjać utrwalaniu tożsamości dewiacyjnej. Jest to mechanizm wyjaśniający, a nie konieczny skutek każdego ukarania.

W historycznych praktykach pokutnych kara mogła służyć nawróceniu i pokucie; współczesnej instytucji więzienia nie można jednak wyprowadzać wyłącznie z jednego religijnego źródła. Przestępstwo jest również sprawą publiczną, ponieważ uruchamia reakcję instytucji państwa, lecz nie usuwa indywidualnego doświadczenia pokrzywdzonego.

Jeremy Bentham - utylitarne uzasadnienie karania

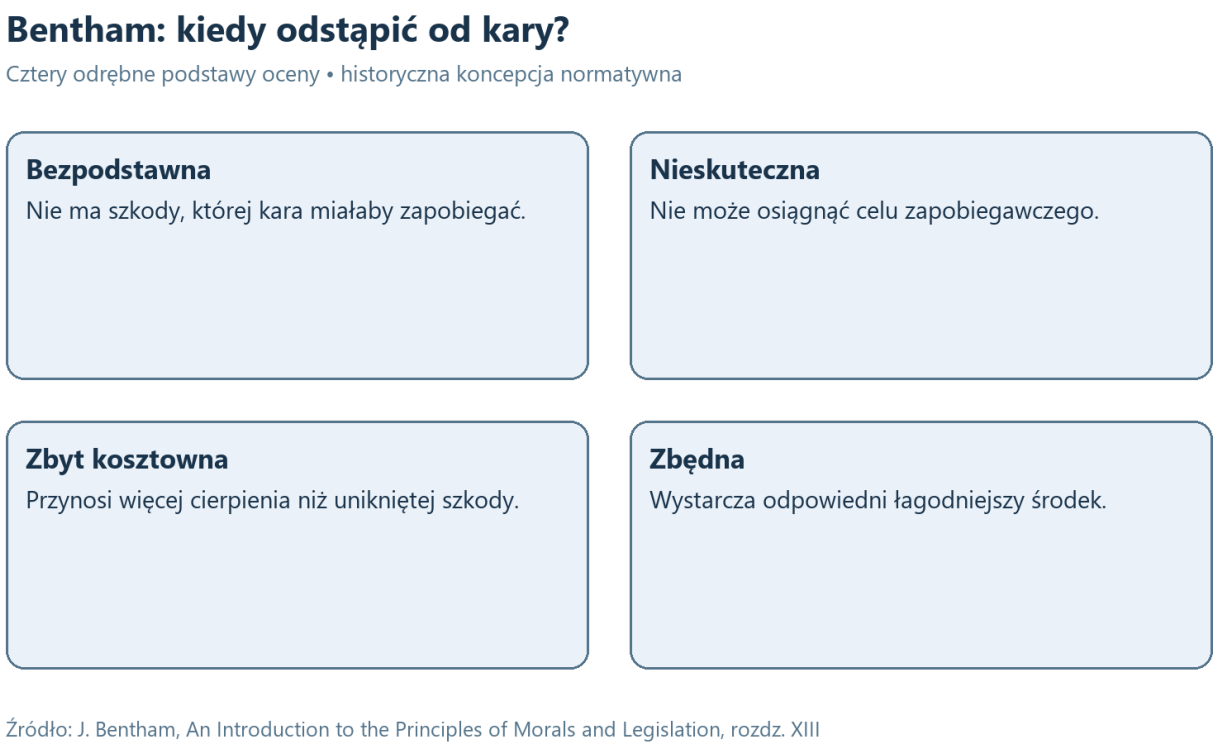
Utylitaryzm Benthama jest historyczną koncepcją normatywną: działanie ocenia się przez bilans przyjemności i cierpienia. W *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* - pierwsze wydanie publiczne 1789 - celem prawa jest zwiększanie szczęścia wspólnoty. Interes wspólnoty odnosi się do interesów składających się na nią jednostek. Kara sama stanowi zło, dlatego wymaga uzasadnienia zapobieganiem większej szkodzie. Źródło: Jeremy Bentham, rozdziały I i XIII, tekst w opracowaniu Jonathana Bennetta, 2017.

Rozmiar dolegliwości powinien pozostawać w związku z wagą czynu i oczekiwanym skutkiem zapobiegawczym. Jeżeli ten sam rezultat można uzyskać mniejszym kosztem cierpienia, większy ciężar jest nieuzasadniony. To zasada ekonomii karania, a nie twierdzenie, że kara zawsze skutecznie odstrasza.

Kiedy kara jest nieuzasadniona w koncepcji Benthama?	Sens
Bezpodstawna	Nie ma szkody, której należałoby zapobiec przez karę.
Nieskuteczna	Kara nie może zrealizować celu zapobiegawczego.

Kiedy kara jest nieuzasadniona w koncepcji Benthama?	Sens
Zbyt kosztowna	Spowodowane cierpienie przewyższa uniknięta szkodę.
Zbędna	Szkodzie można zapobiec odpowiednim łagodniejszym sposobem.

Źródło tabeli: Bentham, rozdział XIII, publikacja wskazana wyżej. Jest to argument filozoficzny, nie wynik badania skuteczności sankcji.



Schemat. Cztery odrębne powody odstąpienia od kary w koncepcji Benthama. Układ porównawczy, bez przypisywania wielkości liczbowych; źródło: Bentham, rozdział XIII.

Benthamowska krytyka naturalnych praw człowieka należy do historii filozofii. Nie opisuje współczesnego polskiego porządku prawnego opartego na konstytucyjnej godności i ochronie praw jednostki. Podobnie zasada uwzględniania cierpienia każdego człowieka nie oznacza, że wszyscy odczuwają identyczną sankcję z jednakową intensywnością.

Powiązania

- Godność i granice karania - wymogi dopuszczalności ograniczają wybór skutecznych środków.
- Subsydiarność - porównanie sankcji z łagodniejszymi interwencjami.
- Deprywacja i importacja - doświadczenie izolacji i jej warunki.
- Ewaluacja - ocena skutków wymaga danych, a nie samego wskazania celu.

Źródła internetowe: dostęp 27.10.2026.